

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

**JESSICA MARIE DÍAZ CRUZ, POR
SÍ Y COMO ALBACEA EN
REPRESENTACIÓN DE LA
SUCESIÓN NÉCTAR FELÍCITA
CRUZ CHINEA, NEDMARIE DÍAZ
CRUZ**
Demandante

vs.

**COORDINATED INSURANCE
SERVICES, INC., EDWIN JAVIER
DÍAZ CRUZ**
Demandado

CIVIL NÚM.: SJ2025CV01139

SALA: 504

**SOBRE: COBRO DE DINERO-
ORDINARIO**

MINUTA

A la videoconferencia, vía zoom para el **Status Conference** comparece la **Lcda. Monica Timothée Vega** y el **Lcdo. Francisco Timothée Vega** en representación de la parte demandante. El **Lcdo. José Javier Lamas Rivera** y el **Lcdo. José M. Martínez Chevres** comparece en representación de Coordinated Insurance Services, Inc. El **Lcdo. José R. Lebrón Duran** comparece en representación del Sr. Edwin Javier Díaz Cruz.

A preguntas del Tribunal, la licenciada Timothée Vega informa que hubo una serie de solicitudes hacia la parte demandada, los cuales no se habían contestado y el Tribunal emitió una orden a esos efectos y Coordinated Insurace Services contestó. A su vez, le envió al licenciado Lamas Rivera una solicitud de la forma 480 con relación a los pagos efectuados bajo el contrato, lo cual fue contestada por la parte demandada, por lo que, no se tiene controversia antes ese asunto. Su controversia gira en torno a que la parte demandada quiere alegar sobre unos créditos basados en unas cláusulas del contrato. A esos efectos, esos créditos dependen si mantuvieron o no una cartera dentro de su cartera de porfolio asegurado o si renovaron o mantuvieron las pólizas, los clientes o los cancelaron, por tal razón, Coordinated les envía un listado de unas alegadas cartas. A su vez, le cursaron un interrogatorio y requerimiento de producción a la parte demandada pidiéndole más especificad porque con esa información como la envían y la tienen no es suficiente para llegar a la conclusión de adjudicar los créditos.

El licenciado Lamas Rivera aclara que la parte demandada no es una aseguradora es una compañía que ofrece servicios de brokers (productor de seguros) que se dedica a colocar riegos de póliza. El contrato objeto de esta demanda es uno mediante, el cual se compró una cartera de clientes. La cartera de clientes tenía una cláusula, la cual establecía el precio de compraventa. La cláusula cuatro (4) de ese contrato establece que, si no se retenía todos los clientes que se estaban comprando con la cartera por ese precio, pues el precio variaba, dependiendo de cuantos clientes se retenían. La evidencia que se produjo es la única evidencia que puede existir de los clientes que no se retuvieron, porque la forma en que un productor puede continuar o debe dejar de colocarle pólizas a ese cliente es cuando el cliente le envía una carta de nombramiento o cuando recibe el producto e informa que utilizará otro producto. La parte demandada produjo toda la documentación necesaria y el Tribunal, ya adjudicó sobre ese asunto bajo la regla 34. En su perspectiva, las únicas dos controversias que están vigente, debido a que ya se reconoció la deuda y se consignó la parte de la deuda que se reconoce. La única diferencia es como el Tribunal interpreta esa cláusula cuatro (4), si procede reducir el valor del precio que se tasó por lo clientes que no se retuvieron y en adición a eso, cuales son los intereses que se devengaron. Sin embargo, desde noviembre se envió a la parte demandante una carta de oferta de sentencia, la cual toma en consideración el dinero que ya está consignado en el Tribunal, más el cómputo de intereses que había hecho la propia parte demandante en sus contestaciones en el descubrimiento de prueba, esa carta expiró y nunca fue contestada. En su apreciación, si la interpretación de la cláusula es correcta y la sentencia que emite el Tribunal es por la cuantía que se les ofreció, pues desde noviembre 2025 corresponde a la parte demandante el pago de las costas, gastos y honorarios de abogados de las partes demandadas, conforme a las reglas de procedimiento civil. A su vez, solicita 20 días para presentar la moción de sentencia sumaria.

El licenciado Lebrón Duran está de acuerdo con el mismo planteamiento de la parte demandada. No obstante, este caso es una secuela de otro caso de herencia, el cual fue ventilado en diciembre 2025 y está pendiente de adjudicación. El origen de la información al que se hace referencia dice que no es clara, es una carta que se cursó, el 27 de febrero de 2025 a la otra representación legal donde se discuten esos asuntos y eso fue discusión del otro caso por la cuestión de los créditos en el caso de herencia. En esa carta se anejaron los récords de negocios de Coordinated donde estaban las cartas de nombramientos, las cartas de cancelación y es la prueba documental que se les acompaño y no existe más nada con relación a ese asunto. En cuanto a la falta de pago, esa carta tiene una tabla, donde 5 de los 25 a 30 cancelaciones fueron por falta de pago. Aquí lo que se está planteando es una controversia de derechos de un contrato y a base de esa interpretación depende de esa prueba documental que estamos

hablando que son las cancelaciones y los cheques de pago, que ya se produjeron. Si la parte demandante entiende que le falta algún asunto, solicita un breve término para concluir todos los asuntos del descubrimiento de prueba y breve espacio para mociones dispositivas.

Manifiesta, el licenciado Lamas Rivera que la parte demandante presentó una demanda donde alegó, cuál era la cuantía que se le debía y en la suma de la cuantía se reconoce los pagos que se habían hechos. Expresa que la evidencia relacionada con todos los pagos de cheques cancelados, ya que fue presentada, excepto, el primer pago que se hizo cuando inicio el contrato, el cual se hizo en efectivo. La parte demandante tiene que ser consecuente con sus alegaciones en cuanto a la cuantía que alegó que se le debía y que reconocía que ese pago se había hecho en efecto.

Escuchados los argumentos de las partes, el Tribunal señala **Conferencia con Antelación a Juicio para el 9 de septiembre de 2026 a las 9:30 a.m.** En o antes del 11 de mayo de 2026, deberán presentar las mociones dispositivas. Los abogados se reunirán el 27 de agosto de 2026 a las 10:00 a.m. para elaborar el informe. En cuanto al informe de pretrial debe ser presentado para el 7 de septiembre de 2026. De no cumplir con los términos estipulados, el Tribunal impondrá sanciones a las partes.

Nombre Juez: HON. VALERIE CONCEPCIÓN CINTRÓN	Nombre Alguacil: N/A
OPFTR: MARIELA O VIZCARRONDO ROSADO Nombre Secretario (a) Servicios a Sala o Secretario (a) Auxiliar del Tribunal (Operador de Sistema de Grabación)	Certifico : GRISELDA RODRÍGUEZ COLLADO Secretaria Regional
Fecha Transcrita: 7 de abril de 2026	Por : f/MARIELA O VIZCARRONDO ROSADO Secretaria de Servicios a Sala
OAT-838 Minutas Civil (Tribunal de Primera Instancia) (Rev. Febrero/2008)	Fecha : 25 de marzo de 2026